민법

민법 총칙 조문 노트

조문으로 익히는 민법의 뼈대

2027

차례

제1장 통칙 3

제2장 인 · 제1절 능력 4

제5장 법률행위 · 제1절 총칙 5

조문 메모 6

제1장 통칙

민법의 법원과 기본 원칙

제1조 (법원)

민사에 관하여 법률에 규정이 없으면 관습법에 의하고 관습법이 없으면 조리에 의한다.

제2조 (신의성실)

① 권리의 행사와 의무의 이행은 신의에 좇아 성실히 하여야 한다.

② 권리는 남용하지 못한다.

제2장 인

제1절 능력

제3조 (권리능력의 존속기간)

사람은 생존한 동안 권리와 의무의 주체가 된다.

제4조 (성년)

사람은 19세로 성년에 이르게 된다.

제5조 (미성년자의 능력)

① 미성년자가 법률행위를 함에는 법정대리인의 동의를 얻어야 한다. 그러나 권리만을 얻거나 의무만을 면하는 행위는 그러하지 아니하다.

② 전항의 규정에 위반한 행위는 취소할 수 있다.

제6조 (처분을 허락한 재산)

법정대리인이 범위를 정하여 처분을 허락한 재산은 미성년자가 임의로 처분할 수 있다.

제5장 법률행위

제1절 총칙

제103조 (반사회질서의 법률행위)

선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항을 내용으로 하는 법률행위는 무효로 한다.

제104조 (불공정한 법률행위)

당사자의 궁박, 경솔 또는 무경험으로 인하여 현저하게 공정을 잃은 법률행위는 무효로 한다.

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모

조문 메모